

1502194-59.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÕES PENAIIS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502194-59.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302865/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 28481369 - CPJ SANTO ANDRE, 2302865 - CPJ SANTO ANDRE, IU8504-1/2022 -

CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

ADAILTON RODRIGUES BASTOS e RAFAEL VENILSON DE SOUZA

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou RAFAEL VENILSON DE SOUZA e ADAILTON RODRIGUES BASTOS, qualificados nos autos, como incurso no art. 155, §4º III e IV, c.c.Art. 14, II, do Código Penal, porque no dia 05/11/2022, na Avenida Valentim Magalhães, nº 500, Condomínio Maracanã, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para ambos, mediante emprego de chave falsa, o veículo automotor VW/GOL, placa KQE5325, e objetos diversos, pertencentes a Ricardo Ferreira Rocha, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que Ricardo estacionou o veículo automotor na via pública. Aproveitando-se da ausência de vigilância, os denunciados aproximaram-se do veículo e abriram a fechadura mediante uso de chave

falsa. Os denunciados iniciaram a separação de objetos para subtração e inserir uma chave falsa na ignição. Entretanto, policiais militares passavam pelo local e resolveram abordar os denunciados. O denunciado RAFAEL foi abordado no interior do veículo automotor e confessou informalmente o delito. Por sua vez, ADAILTON foi abordado nas proximidades do veículo automotor com objetos subtraídos do veículo automotor no interior de uma bolsa. Os denunciados foram presos em flagrante, situação que impediu a consumação do delito.

A denúncia foi recebida 08/11/2022 (fls.85/88), os réus foram citados (fls.182 e ---), apresentaram respostas à acusação (fls.) sendo indeferida a absolvição sumária.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunha e em seguida, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1 e 2), termo de ocorrência (fls.8/9), auto de exibição e apreensão (fls.12 e 13), laudo pericial (fls.188/190) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima, em juízo, declarou que tinha saído do serviço e estava em um bar. O policial perguntou se era dono do Gol branco. Tinha um rapaz dentro do carro e o outro tinha se evadido. No carro estava faltando a bolsa e celulares. A viatura policial foi atrás do outro rapaz e recuperou os bens.

A testemunha Felipe disse estava em patrulhamento pelo local quando avistou o veículo Gol na garagem. No interior do veículo tinha um rapaz que demonstrou nervosismo. Havia um outro rapaz, próximo. Questionou de quem era o carro e ele não soube informar. Na frente do local, tinha um bar. Foi ao local e a vítima disse que o carro era dela. No veículo foi localizada uma tesoura e uma chave. Tinha uma bolsa dentro do carro, mas não estava mais lá. Foi atrás do outro rapaz e encontrou a bolsa. Quem estava no carro era o rapaz de branco e quem estava na rua era o de marrom.

O réu Adailton, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que pegou a bolsa do carro. Rafael esta em sua companhia.

O réu Rafael, em seu interrogatório, disse que é usuário de drogas e quando viu a vítima parando o carro. Viu que este estava aberto e entrou no veículo. Adailton pegou a bolsa. Ficou no carro procurando algo de valor.

A prova produzida nos autos autoriza a condenação dos acusados.

A vítima narrou que estava em um bar quando policiais chegaram e perguntou de quem era o Gol branco. Disse que era o proprietário e ao chegar ao local em que estava estacionado deu falta de celulares e de uma bolsa. Um dos réus já estava detido e depois o outro acusado foi localizado com os bens que faltavam.

A testemunha Felipe descreveu com detalhes como foi a abordagem dos réus e a localização dos bens da vítima.

Verifica-se que relato dos policial merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teria procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência. Confirmam-se julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS

VÍTIMAS.ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.CONDENACÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART.155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENACÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamenta numa prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastara condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER j. 23/10/2018).

Ademais, a localização da rei furtivae com o acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Nesse sentido, cite-se: "Furto - Apreensão da res em poder do agente e outros indícios - Presunção de autoria e inversão do ônus probatório - Ocorrência: - Inteligência: art. 71 do Código Penal, art. 155, caput do Código Penal. 36 - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, devendo justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse. - FURTO - Apreensão do bem subtraído com o réu - Presunção de autoria - Configuração - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, que deve justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse." (Apelação nº 1.274.805/5, Julgado em 12/11/2.001, 12ª Câmara, Relator: Luis Ganzerla, RJTACRIM 57/135, destaquei). Portanto, no caso em apreço a apreensão da rei furtivae com os acusados, a prisão em flagrante dos acusados, a prova testemunhal e a confissão, não geram dúvida a respeito da prática delitiva por estes.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

A qualificadora do concurso de agentes restou evidenciada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A qualificadora da chave falsa restou evidenciada pelo laudo pericial (fls. 188/190) e pela prova oral.

A utilização de chave falsa, seja para abrir a fechadura do automóvel, seja para acionar o seu motor, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, pois em ambos os casos o agente supera mecanismos de segurança que protegem o bem.

Neste sentido:

FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Vítima que confirmou o furto de seu automóvel e esclareceu que deixou o bem estacionado na via pública pela manhã, mas, ao retornar ao local no período noturno, constatou a subtração do automóvel, ocasião em que registrou a ocorrência na delegacia e, cerca de meia hora depois, foi informada da localização da res. Policiais militares que surpreenderam o acusado na via pública, conduzindo o veículo furtado, ao que ele alegou ter o ter pegado emprestado, mas sequer soube apontar o nome do proprietário do bem, tampouco o local de onde o recebera. Reu em ambas fases admitiu ter subtraído o automóvel da vítima, mas negou a intenção de furtá-lo. Negativa e versão isoladas nos autos.

FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A negativa de empréstimo do automóvel e a utilização de chave falsa para ganhar acesso ao interior do veículo e acionar seu motor, aliadas à inverossímil versão do acusado quando surpreendido pelos policiais militares demonstram à saciedade o dolo do agente em assenhorar-se da coisa alheia móvel, afastando o furto de uso. Condenação mantida. QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A utilização de chave falsa, seja para abrir a fechadura do automóvel, seja para acionar o seu motor, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, pois em ambos os casos o agente supera mecanismos de segurança que protegem o bem.

Policiais militares surpreenderam o acusado na via pública, conduzindo o veículo furtado com uma chave de residência em sua ignição. Laudos periciais atestaram não só a capacidade da chave apreendida para destravar mecanismos de fechaduras e acionar ignição de automóveis, mas também as avarias existentes na fechadura da porta do motorista. Qualificadora do emprego de chave falsa mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, e a seguir tornada definitiva, à míngua de causas modificadoras. Penas mantidas. BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. Preenchidos os requisitos legais, mostra-se correta a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, com fixação do regime aberto para o caso de conversão. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - APR: 15024068520188260228 SP 1502406-85.2018.8.26.0228, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019)

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que os réus efetivamente praticaram a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Passo a fixação da pena do acusado Rafael Venilson de Souza.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (nada a considerar); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (feitos nºs: 00023211020148260554, 00045547720148260554, 00122845320198260041). Contudo, o acusado confessou o delito e se mostrou arrependido, razão pela qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Ademais, de acordo com orientação firmada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, devem ser compensadas integralmente, mesmo nos casos de reincidência específica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. PEÇA MERAMENTE OPINATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O acórdão embargado expressa a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea - utilizada entre os fundamentos da condenação - com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, DO Código Penal. (...) (STJ, EDcl no AgRg REsp 1796073/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO INBTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 5. No que se refere à segunda fase de aplicação da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.341.370/MT, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias legais igualmente preponderantes, razão pela qual, na hipótese, é devida a compensação integral entre elas. 6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ, HC 486.969/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, e tendo em vista o iter criminis, uma vez que os agentes já haviam separados os bens e um deles se evadido do local, razão pela qual diminuo a pena em 1/3, passando a 1 ano e 4 meses de reclusão e o pagamento de 6 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a confissão do acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência.

Também não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77), diante da reincidência em crime doloso.

Passo a fixar a pena do acusado Adailton Rodrigo Bastos.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, uma vez que o réu não possui condenação penal transitada em julgado e entendo que feito em andamento, não pode ser considerado como maus antecedentes, para aumentar a pena, nesta fase, neste sentido o Enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça: é vedada a utilização de inquérito policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Confira-se ainda:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÕES PENAS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RÉU TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REGIME INTERMEDIÁRIO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento

ilegal. 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso do delito de roubo, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, conforme o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016). 4. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ. 5. A irresignação quanto a ausência de redução da pena diante da confissão espontânea do réu não foi examinada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal - CP, por força da Súmula n. 231 do STJ. 6. A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (HC 378.574/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/2/2017). 7. Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade técnica do réu, a quem foi imposto reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, e considerando que a quantidade de droga apreendida não é elevada - 3,210g de crack - cabível a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP. 8. Mantida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, afinal, o paciente não preencheu o requisito objetivo para alcançar o benefício. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda ao patamar de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. (STJ - HC: 466739 PE 2018/0222231-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019) Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo, a pena já foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não pode ficar aquém de tal patamar, em conformidade com o Enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, e tendo em vista o iter criminis, uma vez que os agentes já haviam separados os bens e um deles se evadido do local, razão pela qual diminuiu a pena em 1/3, passando a 1 ano e 4 meses de reclusão e o pagamento de 6 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de pena aplicada..

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR os réus:

a) RAFAEL VENILSON DE SOUZA pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, III e IV, c.c. Art. 14, II, do Código Penal pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto e o pagamento de 6 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que condenado a pena a ser cumprida em regime aberto. Expeça-se Alvará de soltura clausulado.

b) ADAILTON RODRIGUES BASTOS, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, III e IV, c.c. Art. 14, II do Código Penal, a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto e o pagamento de 6 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal e limitação de final de semana.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que o acusado foi condenado a pena a ser cumprida em regime aberto. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita. Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenações dos réus.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 25 de novembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA